

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Nexo de Causalidade: Teorias (art. 13, caput, do CP)

Nexo Causal (Relação de Causalidade, Nexa de Causalidade) é a vinculação entre a CONDUTA e o RESULTADO.

Quanto ao nexa causal é importante você saber que o Código Penal adotou a **teoria da equivalência dos antecedentes ou da *conditio sine qua non***, assim materializada:

Relação de causalidade Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

A morte de alguém (o resultado) só pode ser imputável a quem lhe deu causa. Em outras palavras, só responderá pela morte (resultado) a pessoa que deu causa.

O que é Causa?

É a conduta (ação/omissão, doloso/culposa) sem a qual o resultado (a morte) não teria ocorrido. É a condição (a *conditio*) sem qual não teria ocorrido o resultado (*sine qua non*).

Então RESPONDERÁ POR UM CRIME QUEM DER CAUSA. Mas isso só não basta. Vamos entender porque não basta.

Imagine o seguinte:

Carlos deu um tiro em Maria para matá-la. A ação de Carlos (atirar) é uma causa sem a qual a morte de Maria não teria ocorrido. Perfeito. Não teríamos problemas em pensar que Carlos deve ser responsabilizado penal pela morte de Maria. Certo. Agora pense comigo: Se causa é toda ação/omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Poderíamos pensar que se a MÃE de Carlos não tivesse dado à luz a ele o crime não teria ocorrido. Por essa lógica, a ação da mãe de Carlos (dar à luz) é uma causa sem a qual a morte de Maria não teria ocorrido. Ora, sem Carlos não existisse, não teria atirado em Maria, logo, ela não teria morrido. Agora você deve estar pensar: “isso é um absurdo!! A mãe de Carlos não pode responder pela morte de Maria, simplesmente por ter dado à luz a Carlos”.

Realmente. Por isso (para evitar esse absurdo, esse regresso ao infinito), para responder por uma crime NÃO BASTA dar causa, deve-se AGIR COM DOLO/CULPA.

Outra TEORIA que busca resolver o problema da relação de causalidade é a Teoria da Causalidade Adequada. Como próprio nome já diz, segundo tal teoria, CAUSA seria a conduta ADEQUADA para gerar o resultado. Essa teoria é usada de modo muito excepcional pelo Código Penal na solução de alguns casos envolvendo CONCAUSAS.

Por fim, vem ganhando cada vez mais destaque a TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA do alemão Claus Roxin.

Segundo tal teoria, para imputar um crime a alguém, não basta a clássica relação de causalidade (não basta que o agente tenha agido com dolo ou culpa), é necessário também um outro tipo de nexa (chamado de normativo).

Para haver nexa normativo, e consequentemente, para poder imputar um crime a alguém, deve-se observar se o agente:

- criou ou incrementou um RISCO PROIBIDO;
- não adotou a conduta para DIMINUIR UM RISCO;
- não aumentou um RISCO PERMITIDO;
- se violou o que realmente a norma protege.

Por exemplo, vendo que Maria iria ser atropelada, José a empurra. Ele a salva do atropelamento, mas na queda Maria fratura a perna. José responderá por lesão corporal?

Com base na situação descrita e tendo por base os estudos acerca da imputação objetiva, é correto afirmar que o **resultado não pode ser imputado a José, ainda que entre a lesão e sua conduta exista nexo de causalidade.**

A conduta de José (**empurrar Maria**) visava **DIMINUIR UM RISCO**, o RISCO DE MARIA morrer (atropelada), logo, pela teoria da imputação objetiva, José não pode ser responsabilizado pela lesão corporal, pois José visava SALVAR A VIDA DE MARIA. Aliás, mesmo se Maria tivesse caído, batido a cabeça e morrido, José não seria responsabilizado, pois visava DIMINUIR UM RISCO.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

NEXO DE CAUSALIDADE: TEORIAS

Nexo Causal (Relação de Causalidade, Nexo de Causalidade) é a vinculação entre a CONDUCTA e o RESULTADO.

Teoria da equivalência dos antecedentes ou da *conditio sine qua non*

Quanto ao nexo causal é importante você saber que o Código Penal adotou a **teoria da equivalência dos antecedentes ou da *conditio sine qua non***, assim materializada:

Relação de causalidade Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

A morte de alguém (o resultado) só pode ser imputável a quem lhe deu causa. Em outras palavras, só responderá pela morte (resultado) a pessoa que deu causa.

O que é Causa?

É a conduta (ação/omissão, doloso/culposa) sem a qual o resultado (a morte) não teria ocorrido. É a condição (a *conditio*) sem qual não teria ocorrido o resultado (*sine qua non*).

Para evitar o regresso ao infinito, para responder por um crime NÃO BASTA dar causa, deve-se AGIR COM DOLO/CULPA.

Teoria da Causalidade Adequada

Como próprio nome já diz, segundo tal teoria, CAUSA seria a conduta ADEQUADA para gerar o resultado. Essa teoria é usada de modo muito excepcional pelo Código Penal na solução de alguns casos envolvendo CONCAUSAS.

TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA

Para imputar um crime a alguém, não basta a clássica relação de causalidade (não basta que o agente tenha agido com dolo ou culpa), é necessário também outro tipo de nexó (chamado de normativo).

Para haver nexó normativo, e consequentemente, para poder imputar um crime a alguém, deve-se observar se o agente:

- criou ou incrementou um RISCO PROIBIDO;
- não adotou a conduta para DIMINUIR UM RISCO;
- não aumentou um RISCO PERMITIDO;
- se violou o que realmente a norma protege.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
